Processo administrativo: 12.458/2026.

Barretos, 04 de agosto de 2026.

Ao Senhor
ROGÉRIO PARDINI
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos

Assunto: Atendimento às providências constantes do Parecer Jurídico – Processo Administrativo referente ao Termo Aditivo para implantação de estruturas tipo Carport Fotovoltaico – Contrato de Concessão Administrativa nº 14/2023.

Prezado Senhor,

O Comitê de Monitoramento e Gestão – CMOG, instituído pela Portaria nº 36.524, de 10 de setembro de 2025, no exercício das atribuições de acompanhamento, fiscalização, monitoramento e gestão da execução do Contrato de Concessão Administrativa nº 14/2023, vem, respeitosamente, apresentar manifestação técnica, em atendimento às recomendações constantes do parecer jurídico exarado pela Procuradoria Geral do Município, referente ao processo administrativo que trata da celebração de Termo Aditivo destinado à implantação de estruturas metálicas do tipo Carport para suporte ao sistema de geração de energia fotovoltaica.

Inicialmente, registra-se que a Procuradoria Geral do Município, ao apreciar os autos, opinou pelo saneamento da instrução processual, condicionando o prosseguimento do feito ao atendimento das providências descritas nas alíneas "a" a "f" de seu parecer.

Após análise detalhada das recomendações, este Comitê passa a manifestar-se exclusivamente quanto às matérias inseridas em sua esfera de competência técnica e contratual, consignando, quando pertinente, as providências que deverão ser adotadas pelos demais órgãos competentes para a completa instrução do processo.

Importante destacar, desde logo, que as providências constantes das **alíneas "b" e "c"** do parecer jurídico foram objeto de análise por este Comitê no presente expediente, restando devidamente atendidas no âmbito de suas atribuições.

Por sua vez, a providência constante da **alínea "a"** depende da elaboração de laudo técnico especializado pela Secretaria Municipal de Obras, enquanto a manifestação prevista na **alínea "d"** compete ao Verificador Independente, conforme expressamente previsto no Contrato de Concessão Administrativa nº 14/2023.

As providências documentais constantes das **alíneas "e" e "f"** serão formalizadas pela Secretaria Municipal de Obras, na qualidade de Secretaria Gestora do Contrato, juntamente com a autorização do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal.

I – QUANTO À ALÍNEA "A"

A Procuradoria Geral do Município recomendou a apresentação de manifestação técnica circunstanciada da Secretaria Municipal de Obras e do Comitê de Monitoramento e Gestão – CMOG, acompanhada de laudo, estudo ou relatório técnico subscrito por profissional legalmente habilitado, com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, demonstrando, para cada unidade contemplada, a inviabilidade da instalação dos módulos fotovoltaicos sobre as coberturas das edificações públicas, bem como a necessidade da implantação das estruturas metálicas do tipo Carport.

Nesse aspecto, esclarece-se que a elaboração dos projetos executivos, memoriais descritivos, cálculos estruturais, dimensionamentos, especificações técnicas, bem como a emissão das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs ou Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs e a execução dos serviços de instalação constituem obrigações técnicas da Concessionária IP Barretos Cidade Inteligente S/A, conforme previsto na proposta técnica apresentada.

Todavia, a verificação das condições estruturais dos imóveis públicos municipais, assim como a emissão de laudo técnico conclusivo acerca da viabilidade ou inviabilidade da utilização das coberturas para instalação dos módulos fotovoltaicos, insere-se na competência técnica da Secretaria Municipal de Obras, órgão responsável pela gestão patrimonial e pela análise das condições físicas das edificações públicas.

Assim, entende este Comitê que a recomendação constante da **alínea "a"** deverá ser atendida mediante apresentação do competente laudo técnico elaborado pela **Secretaria Municipal de Obras**, oportunidade em que deverão ser demonstradas, individualmente, as condições estruturais de cada imóvel, as razões que inviabilizam a instalação dos módulos fotovoltaicos sobre as coberturas e os fundamentos técnicos que justificam a adoção das estruturas metálicas do tipo Carport.

Após a juntada dos referidos documentos aos autos, este Comitê emitirá manifestação complementar quanto aos reflexos contratuais decorrentes das conclusões técnicas apresentadas pela Secretaria Municipal de Obras.

II – QUANTO À ALÍNEA "B"

Em atendimento à recomendação constante da alínea "b" do parecer jurídico, este Comitê procedeu à análise técnica da documentação encaminhada pela Concessionária, bem como solicitação da Secretaria Municipal de Obras para execução com as disposições constantes do Contrato de Concessão Administrativa nº 14/2023.

A implantação requisitada pela Secretaria Municipal de Obras quanto as estruturas metálicas do tipo Carport apresenta-se como solução técnica adequada para viabilizar a execução do objeto originalmente contratado, preservando a finalidade pública da contratação e garantindo a implantação das placas fotovoltaica prevista no Contrato de Concessão Administrativa nº 14/2023.

Ressalta-se que o presente Termo Aditivo possui objeto específico e delimitado, compreendendo exclusivamente a implantação das estruturas metálicas destinadas ao suporte dos módulos fotovoltaicos nos seguintes prédios públicos municipais:

- Centro Municipal de Reabilitação – Via Conselheiro Antônio Prado nº 1.365;
- Unidade de Pronto Atendimento – UPA – Via Conselheiro Antônio Prado nº 1.355;
- Ambulatório de Referência em Especialidades – ARE I (Postão) – Praça 9 de Julho nº 1.379.

Não integram o presente aditamento quaisquer outras unidades ou estruturas não expressamente relacionadas.

Sob o aspecto contratual, observa-se que a alteração proposta não modifica a finalidade do empreendimento nem descaracteriza o objeto originalmente licitado, constituindo medida destinada a assegurar a efetiva implantação da geração de energia fotovoltaica prevista na concessão.

Quanto ao aspecto relacionado ao risco contratual e à eventual recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, este Comitê registra que a definição acerca da responsabilidade pelo evento gerador e do efetivo cabimento da recomposição deverá ser objeto de análise técnica específica pelo Verificador Independente, conforme recomendado pela Procuradoria Geral do Município, observadas as disposições do Contrato de Concessão Administrativa nº 14/2023 e da matriz de riscos contratualmente estabelecida.

Entretanto, sob a ótica da gestão contratual, verifica-se que a solução proposta revela-se vantajosa para o interesse público, uma vez que proporciona benefícios permanentes ao Município.

Além de possibilitar a implantação das placas fotovoltaica, as estruturas metálicas do tipo Carport proporcionarão cobertura para veículos oficiais e dos usuários dos equipamentos públicos, proteção contra intempéries, melhor aproveitamento dos espaços existentes e valorização do patrimônio público.

Sob o aspecto operacional, a instalação dos módulos fotovoltaicos em estruturas do tipo Carport permitirá acesso facilitado para execução das manutenções preventivas e corretivas, reduzindo significativamente os riscos inerentes às intervenções realizadas em coberturas elevadas, minimizando a exposição dos trabalhadores a acidentes de trabalho, reduzindo custos futuros de manutenção e proporcionando maior agilidade na substituição de equipamentos eventualmente danificados.

Essa solução também favorece inspeções periódicas, limpeza dos módulos, substituição de componentes e demais serviços de manutenção, aumentando a eficiência

operacional do sistema, reduzindo períodos de indisponibilidade da geração de energia e contribuindo para a maior vida útil dos equipamentos.

Dessa forma, sob o enfoque técnico e administrativo, este Comitê conclui que a solução proposta representa benefício ao interesse público, não implicando prejuízo patrimonial ao Município, mas sim maior segurança operacional, facilidade de manutenção e maior eficiência na execução do objeto contratual.

III – QUANTO À ALÍNEA "C"

Em atendimento à recomendação constante da alínea **"c"** do parecer jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Município, este Comitê procedeu à análise da documentação técnica e financeira apresentada pela Concessionária, acompanhadas de manifestação da Secretaria Municipal de Obras, especialmente das planilhas orçamentárias, memória de cálculo, quantitativos, especificações técnicas, cronograma físico-financeiro e demais elementos que compõem a formação dos preços do presente Termo Aditivo.

Verifica-se que a proposta apresentada contempla orçamento detalhado dos investimentos necessários à implantação das estruturas metálicas do tipo Carport, contendo a discriminação dos materiais, serviços, quantitativos, custos unitários e demais elementos técnicos indispensáveis à aferição da composição dos valores apresentados.

A Secretaria Municipal de Obras emitiu manifestação quanto orçamentos constantes nos autos, que se encontravam atualizados e elaborados com base em valores compatíveis com aqueles praticados pelo mercado à época da apresentação da proposta, observando-se as especificações técnicas exigidas para a execução do objeto contratual.

No que se refere à pesquisa de mercado, realizada pela Secretaria Municipal de Obras, apenas uma empresa estabelecida na região possuia capacidade técnica e operacional para fabricação e instalação das estruturas metálicas nas especificações exigidas pelo projeto executivo elaborado para o presente empreendimento, circunstância que impossibilitou a obtenção de múltiplas cotações comerciais, situação devidamente fundamentada e justificada pela Secretaria Municipal de Obras e pela Concessionária.

Em cumprimento à recomendação da Procuradoria Geral do Município, este Comitê procedeu, ainda, à conferência da memória de cálculo apresentado, especialmente quanto ao período remanescente da concessão, à metodologia utilizada para composição dos valores de CAPEX e OPEX e à repercussão financeira decorrente do presente Termo Aditivo.

O Contrato de Concessão Administrativa nº 14/2023 possui prazo de vigência de 25 (vinte e cinco) anos, correspondente a 300 (trezentas) parcelas mensais, com início em 11 de janeiro de 2023 e término previsto para 11 de janeiro de 2048.

Considerando que os efeitos financeiros do presente aditamento terão início na competência de **julho de 2026**, verifica-se que remanescerão **259 (duzentas e cinquenta e nove) parcelas mensais** até o encerramento da concessão.

Com base na proposta apresentada pela Concessionária e após conferência realizada por este Comitê, apuraram-se os seguintes valores:

Componente	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
CAPEX	Parcela em 10 meses	**46.886,26**	**468.868,26**
OPEX	259 parcelas	**1.439,00**	**372.701,00**
Valor Global do Termo Aditivo			**841.569,26**

Registra-se que os valores acima correspondem exclusivamente às estruturas metálicas do tipo Carport e aos respectivos custos operacionais decorrentes de sua implantação, manutenção e correção de avarias diversas, não havendo alteração das demais obrigações contratuais previstas no Contrato de Concessão Administrativa nº 14/2023.

Quanto à razoabilidade dos preços, este Comitê entende que os valores apresentados, e após manifestação da Secretaria Municipal de Obras, se mostravam compatíveis com o objeto contratado, considerando as especificações técnicas exigidas, a complexidade estrutural do empreendimento, os quantitativos previstos e a metodologia de remuneração estabelecida no contrato de concessão.

Esclarece-se, ainda, que a verificação definitiva da metodologia de cálculo, da composição dos custos de CAPEX e OPEX, dos reflexos na Parcela Remuneratória Mensal – PRM e da inexistência de eventual duplicidade de remuneração será objeto de manifestação específica do Verificador Independente, conforme determinação constante da alínea **"d"** do parecer jurídico.

Dessa forma, no âmbito das atribuições deste Comitê, considera-se integralmente atendida a recomendação constante da alínea **"c"** do parecer jurídico da Procuradoria Geral do Município, permanecendo pendente apenas a validação técnica pelo Verificador Independente, conforme previsto contratualmente.

IV – QUANTO À ALÍNEA "D"

Em observância à recomendação constante da alínea **"d"** do parecer jurídico, este Comitê informa que, após a conclusão da instrução técnica pela Secretaria Municipal de Obras e a formalização das declarações administrativas pertinentes, os presentes autos serão encaminhados ao **Verificador Independente**, em conformidade com as atribuições previstas no Contrato de Concessão Administrativa nº 14/2023.

Compete ao Verificador Independente emitir manifestação técnica acerca do cabimento da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, da metodologia utilizada para apuração dos valores, da memória de cálculo do CAPEX e do OPEX, da repercussão financeira na Parcela Remuneratória Mensal – PRM, da modalidade de pagamento proposta e da inexistência de eventual duplicidade de remuneração.

Ressalta-se que a manifestação do Verificador Independente constitui etapa indispensável da instrução processual, conferindo maior segurança técnica, contratual e jurídica à celebração do presente Termo Aditivo.

Da mesma forma, registra-se que todos os demais Termos Aditivos que impliquem alteração do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão Administrativa nº 14/2023 serão igualmente submetidos à apreciação do Verificador Independente, sempre que a natureza da alteração contratual assim exigir.

V – QUANTO ÀS ALÍNEAS "E" E "F"

No que se refere às providências constantes das alíneas **"e"** e **"f"** do parecer jurídico, e considerando que o Secretário Municipal de Finanças integra a composição do Comitê de Monitoramento e Gestão – CMOG, a viabilidade financeira do presente aditamento foi submetida à apreciação deste Comitê, ficando reconhecida a disponibilidade financeira para suportar as despesas decorrentes da contratação, cuja fonte de recursos decorre da Contribuição de Iluminação Pública – CIP, nos termos da Lei Complementar n° 633, de 15 de dezembro de 2025, observadas as programações financeira e orçamentária do Município.

No exercício financeiro de 2026 será promovida a correspondente reserva orçamentária relativa às parcelas decorrentes do presente Termo Aditivo, enquanto, nos exercícios subsequentes, as despesas serão regularmente consignadas nas respectivas Leis Orçamentárias Anuais – LOA, observadas as disposições da Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Esclarece-se que o presente Termo Aditivo não decorre da criação de nova política pública ou de despesa instituída por lei, mas da adequação da execução de contrato administrativo de concessão regularmente vigente, razão pela qual a execução financeira observará a programação orçamentária própria do contrato.

A indicação da dotação orçamentária, da respectiva ficha orçamentária, da disponibilidade dos recursos e a declaração formal de adequação orçamentária serão emitidas pela **Secretaria Municipal de Obras**, na qualidade de Secretaria Gestora do Contrato de Concessão Administrativa nº 14/2023.

Registra-se, ainda, que será utilizada a **mesma dotação orçamentária e a mesma ficha orçamentária atualmente destinadas à execução do Contrato de Concessão Administrativa nº 14/2023**, inexistindo necessidade de criação de nova dotação ou nova classificação orçamentária.

Por sua vez, a autorização expressa para o prosseguimento do presente Termo Aditivo e para a assunção das despesas dele decorrentes será submetida ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, conforme recomendado pela Procuradoria Geral do Município.

VI – DO ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS

Diante das análises realizadas e considerando as atribuições conferidas ao Comitê de Monitoramento e Gestão – CMOG pelo Contrato de Concessão Administrativa nº 14/2023 e pela Portaria nº 36.524, de 10 de setembro de 2025, conclui-se que as providências constantes das **alíneas "b"** e **"c"** do parecer jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Município foram devidamente analisadas e atendidas no âmbito da competência deste Comitê.

Com efeito, restou demonstrado que a implantação das estruturas metálicas do tipo Carport constitui solução técnica apta a viabilizar a execução da instalação das placas fotovoltaica prevista no Contrato de Concessão Administrativa nº 14/2023, preservando a finalidade originalmente contratada, proporcionando benefícios operacionais e patrimoniais ao Município e assegurando melhores condições de segurança, manutenção e operação do sistema de geração de energia.

Da mesma forma, procedeu-se à análise da composição dos custos apresentados pela Concessionária, da memória de cálculo, dos quantitativos, da metodologia de remuneração e da apuração do período remanescente da concessão, aferidos pela Secretaria Municipal de Obras, concluindo-se, no âmbito das atribuições deste Comitê, pela adequação das informações técnicas apresentadas para fins de prosseguimento da instrução processual, sem prejuízo da análise especializada que será realizada pelo Verificador Independente.

Entretanto, em observância às recomendações constantes do parecer jurídico, permanecem pendentes providências cuja competência não se insere nas atribuições deste Comitê.

Assim, os presentes autos deverão ser encaminhados à **Secretaria Municipal de Obras**, na qualidade de Secretaria Gestora do Contrato de Concessão Administrativa nº 14/2023, para atendimento da **alínea "a"** do parecer jurídico, especialmente das planilhas orçamentárias, memória de cálculo, quantitativos, especificações técnicas, cronograma físico-financeiro e demais elementos, bem como elaboração de laudo técnico circunstanciado, estudo ou relatório subscrito por profissional legalmente habilitado, demonstrando, individualmente para cada imóvel, a inviabilidade da instalação dos módulos fotovoltaicos sobre as coberturas, a necessidade da implantação das estruturas metálicas do tipo Carport e a adequação das áreas, fundações, quantitativos e especificações técnicas adotadas, bem como planilha de memória de cálculo. Deverá ainda a Secretaria Municipal de Obras atestar que apenas uma empresa estabelecida na região possui capacidade técnica e operacional para fabricação e instalação das estruturas metálicas nas especificações exigidas pelo projeto executivo elaborado.

Na mesma oportunidade, caberá à Secretaria Municipal de Obras promover ainda a formalização das providências administrativas relativas às **alíneas "e"** e **"f"** do parecer jurídico, mediante apresentação de declaração contendo:

- a indicação da dotação orçamentária destinada ao custeio das despesas decorrentes do presente Termo Aditivo;
- a indicação da respectiva ficha orçamentária, permanecendo a mesma atualmente utilizada para execução do Contrato de Concessão Administrativa nº 14/2023;
- a declaração de disponibilidade orçamentária e adequação da despesa à legislação orçamentária vigente;
- a autorização da Secretaria Gestora para utilização da correspondente dotação orçamentária; e
- a autorização expressa do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal quanto ao prosseguimento do presente Termo Aditivo e à assunção das despesas dele decorrentes, observada eventual delegação formal de competência.

Registra-se que, no âmbito do Comitê de Monitoramento e Gestão – CMOG, a viabilidade financeira do presente aditamento já foi apreciada em razão da participação do Secretário Municipal de Finanças em sua composição, restando reconhecida a existência de disponibilidade financeira para suportar as despesas decorrentes da contratação, ainda, que a dotação orçamentária e a ficha orçamentária a serem indicadas serão as mesmas atualmente utilizadas para a execução do Contrato de Concessão Administrativa nº 14/2023, fonte de recursos proveniente da Contribuição de Iluminação Pública – CIP, não havendo criação de nova dotação ou de nova ficha orçamentária, uma vez que o presente Termo Aditivo integra o mesmo vínculo contratual, permanecendo pendente apenas a formalização das declarações administrativas exigidas pela Procuradoria Geral do Município.

Após o cumprimento das providências acima mencionadas, os autos deverão retornar ao Comitê de Monitoramento e Gestão – CMOG, para encaminhamento ao Verificador Independente, em atendimento à **alínea "d"** do parecer jurídico, oportunidade em que será emitida manifestação técnica acerca:

- do cabimento da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;
- da metodologia adotada para apuração dos valores;
- da memória de cálculo do CAPEX e do OPEX;
- dos reflexos financeiros na Parcela Remuneratória Mensal – PRM;
- da modalidade de remuneração proposta; e
- da inexistência de eventual duplicidade de remuneração.

Concluída a manifestação do Verificador Independente, os autos deverão ser encaminhados ao Departamento de Licitações e Contratos, para elaboração da minuta do Termo Aditivo, com a juntada do Contrato de Concessão Administrativa nº 14/2023, de seus respectivos termos aditivos e dos demais documentos que instruem o procedimento.

Por fim, após a elaboração da minuta contratual, os autos deverão retornar à Procuradoria Geral do Município, para emissão de parecer jurídico conclusivo acerca da regularidade da instrução processual, da legalidade do Termo Aditivo e da eventual recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, em conformidade com as recomendações constantes do parecer anteriormente exarado.

VII – CONCLUSÃO

Ante o exposto, o Comitê de Monitoramento e Gestão – CMOG manifesta-se no sentido de que, no âmbito de suas competências, encontram-se integralmente atendidas as providências constantes das **alíneas "b"** e **"c"** do parecer jurídico da Procuradoria Geral do Município.

Quanto à **alínea "a"**, sua integral instrução depende da apresentação do laudo técnico circunstanciado pela Secretaria Municipal de Obras.

No que se refere às **alíneas "e"** e **"f"**, caberá igualmente à Secretaria Municipal de Obras a formalização das declarações administrativas e orçamentárias, bem como a obtenção da autorização expressa do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal.

Por sua vez, a **alínea "d"** será atendida mediante manifestação técnica do Verificador Independente, conforme previsto contratualmente.

Dessa forma, cumpridas as providências ora indicadas, entende este Comitê que estarão satisfeitas as recomendações formuladas pela Procuradoria Geral do Município, permitindo o regular prosseguimento da instrução processual para elaboração da minuta do Termo Aditivo e posterior emissão de parecer jurídico conclusivo.

Sendo estas as informações e providências de competência deste Comitê de Monitoramento e Gestão – CMOG, encaminham-se os presentes autos para as providências acima indicadas.

Atenciosamente,

Membros do Comitê de Monitoramento e Gestão
(Portaria nº 36.524, de 10 de setembro de 2025)

LUIS CARLOS DINIZ BUCH:10901016861
Assinado de forma digital por LUIS CARLOS DINIZ BUCH:10901016861
Dados: 2026.08.04 07:58:10 -03'00'
Luís Carlos Diniz Buch

MARCOS ROBERTO DA SILVA:21739071824
Assinado de forma digital por MARCOS ROBERTO DA SILVA:21739071824
Dados: 2026.08.04 08:36:07 -03'00'
Marcos Roberto da Silva